

Términos Técnicos de Referencia

Producto requerido:	SERVICIO DE MANTENCION, RECARGA DE EXTINTORES POLVO QUÍMICO SECO TIPO A B C Y EXTINTORES DE CO2, PARA LAS OFICINAS DE LA REGION DEL BIOBIO.																												
Descripción General del producto:	La Dirección Regional del Trabajo Región del Biobío requiere de servicio de mantención, recarga y prueba hidrostática para 47 extintores de polvo químico seco (p.q.s.) tipo ABC y 9 extintores de CO2, distribuidos en las oficinas dependientes de la Dirección Regional del Biobío, a fin de mitigar eventuales incendios que se produzcan.																												
Características del Producto:	Se requiere realizar el servicio de: - Mantención, recarga y prueba hidrostática (solo si es necesario) certificada, para 47 extintores compuestos de polvo químico seco (p.q.s.), que cuentan con soporte para anclaje. - Mantención y recarga certificada, para 9 extintores de CO2, cuenta con soporte de anclaje. - Fijar a la pared, aquellos extintores que no tengan la sujeción según la norma vigente. - Señalar la certificación de acuerdo a la norma vigente y sello de vigencia en cada extintor. Se adjunta archivo, denominado “Detalle por Oficina-según tipo y cantidad de extintores”, donde señala la cantidad de extintores, y el tipo de extintores (tipo A, B y C y tipo CO2), como también a que oficina corresponden. La mantención y recarga debe ser utilizando una planta móvil, al no contar con servicio móvil, se solicita al oferente, proveer de extintores de reemplazo mientras dure el trabajo, en igual número y características la reposición de los extintores que sean retirados para mantención y/o prueba hidrostática, el retiro y entrega de los extintores debe ser sin costo adicional. El servicio debe ser realizado en cada dependencia, en horario de lunes a viernes entre las 09:00 y 16:00 horas, a coordinar con cada Jefe de Inspección, que se indica: <table><tr><th>OFICINA</th><th>DIRECCION</th><th>CONTACTO</th><th>FONO/CORREO ELECTRÓNICO</th></tr><tr><td>DRT BIOBIO</td><td>CHACABUCO N°1005, CONCEPCION</td><td>MARJORIE MORALES M.</td><td>+56 2 33848011 mvmorales@dt.gob.cl</td></tr><tr><td>IPT CONCEPCION</td><td>CASTELLON N°435, 5°PISO CONCEPCION</td><td>CARMEN ARANEDA E.</td><td>+56 2 3384 8096 caraneda@dt.gob.cl</td></tr><tr><td>IPT LOS ANGELES</td><td>MENDOZA N° 276, LOS ANGELES</td><td>PEDRO SALCEDO C.</td><td>+56 2 33848086 psalcedo@dt.gob.cl</td></tr><tr><td>IPT ARAUCO - LEBU</td><td>FREIRE N°510, LEBU</td><td>SILVANA REBOLLEDO LL.</td><td>+56 2 33848066 srebolledo@dt.gob.cl</td></tr><tr><td>ICT TALCAHUANO</td><td>ANIBAL PINTO N° 347, TALCAHUANO</td><td>ZORAIDA CARARSCO M.</td><td>+56 2 33848045 zcarrasco@dt.gob.cl</td></tr><tr><td>ICT CORONEL</td><td>SOTOMAYOR N°801, CORONEL</td><td>MARIO MUGA M.</td><td>+56 2 33848027 mmuga@dt.gob.cl</td></tr></table>	OFICINA	DIRECCION	CONTACTO	FONO/CORREO ELECTRÓNICO	DRT BIOBIO	CHACABUCO N°1005, CONCEPCION	MARJORIE MORALES M.	+56 2 33848011 mvmorales@dt.gob.cl	IPT CONCEPCION	CASTELLON N°435, 5°PISO CONCEPCION	CARMEN ARANEDA E.	+56 2 3384 8096 caraneda@dt.gob.cl	IPT LOS ANGELES	MENDOZA N° 276, LOS ANGELES	PEDRO SALCEDO C.	+56 2 33848086 psalcedo@dt.gob.cl	IPT ARAUCO - LEBU	FREIRE N°510, LEBU	SILVANA REBOLLEDO LL.	+56 2 33848066 srebolledo@dt.gob.cl	ICT TALCAHUANO	ANIBAL PINTO N° 347, TALCAHUANO	ZORAIDA CARARSCO M.	+56 2 33848045 zcarrasco@dt.gob.cl	ICT CORONEL	SOTOMAYOR N°801, CORONEL	MARIO MUGA M.	+56 2 33848027 mmuga@dt.gob.cl
OFICINA	DIRECCION	CONTACTO	FONO/CORREO ELECTRÓNICO																										
DRT BIOBIO	CHACABUCO N°1005, CONCEPCION	MARJORIE MORALES M.	+56 2 33848011 mvmorales@dt.gob.cl																										
IPT CONCEPCION	CASTELLON N°435, 5°PISO CONCEPCION	CARMEN ARANEDA E.	+56 2 3384 8096 caraneda@dt.gob.cl																										
IPT LOS ANGELES	MENDOZA N° 276, LOS ANGELES	PEDRO SALCEDO C.	+56 2 33848086 psalcedo@dt.gob.cl																										
IPT ARAUCO - LEBU	FREIRE N°510, LEBU	SILVANA REBOLLEDO LL.	+56 2 33848066 srebolledo@dt.gob.cl																										
ICT TALCAHUANO	ANIBAL PINTO N° 347, TALCAHUANO	ZORAIDA CARARSCO M.	+56 2 33848045 zcarrasco@dt.gob.cl																										
ICT CORONEL	SOTOMAYOR N°801, CORONEL	MARIO MUGA M.	+56 2 33848027 mmuga@dt.gob.cl																										

	<table><tr><td>ICT CURANILAHUE</td><td>ARTURO PRAT N°675, CURANILAHUE</td><td>ARIEL RIQUELME A.</td><td>+56 2 33848051 ariquelme@dt.gob.cl</td></tr><tr><td>ICT TOME</td><td>IGNACIO SERRANO N° 1055, TOME</td><td>JORGE CONTRERAS C.</td><td>+56 2 33848060 jcontreras@dt.gob.cl</td></tr><tr><td>CENTRO DE CONCILIACION</td><td>SAN MARTIN N°1337, CONCEPCION</td><td>JOSE MANUEL ALVAREZ D.</td><td>+56 2 33848129 josealvarez@dt.gob.cl</td></tr></table> Plazo de ejecución: 10 días hábiles.	ICT CURANILAHUE	ARTURO PRAT N°675, CURANILAHUE	ARIEL RIQUELME A.	+56 2 33848051 ariquelme@dt.gob.cl	ICT TOME	IGNACIO SERRANO N° 1055, TOME	JORGE CONTRERAS C.	+56 2 33848060 jcontreras@dt.gob.cl	CENTRO DE CONCILIACION	SAN MARTIN N°1337, CONCEPCION	JOSE MANUEL ALVAREZ D.	+56 2 33848129 josealvarez@dt.gob.cl
ICT CURANILAHUE	ARTURO PRAT N°675, CURANILAHUE	ARIEL RIQUELME A.	+56 2 33848051 ariquelme@dt.gob.cl										
ICT TOME	IGNACIO SERRANO N° 1055, TOME	JORGE CONTRERAS C.	+56 2 33848060 jcontreras@dt.gob.cl										
CENTRO DE CONCILIACION	SAN MARTIN N°1337, CONCEPCION	JOSE MANUEL ALVAREZ D.	+56 2 33848129 josealvarez@dt.gob.cl										
Justificación de la compra	La necesidad de cumplir lo dispuesto en las normas chilenas vigentes, de realizar mantención de extintores tipo ABC. y CO2, cuya revisión que se debe realizar 1 vez al año.												
Modalidad de contratación	En razón de lo señalado en los párrafos anteriores, y atendida la naturaleza de las funciones propias del Servicio, el resguardo de funcionarios/as y usuarios/as en caso de un siniestro. El producto no se encuentra en convenio marco con las características requeridas, solicito a usted, tenga a bien, gestionar este requerimiento mediante la modalidad de Compra ágil, debido a que el servicio no se encuentra en convenio marco y el monto presupuestado no excede de las 100 UTM.												
Multas	Los siguientes incumplimientos por parte de la empresa, sin que exista fuerza mayor calificada por la Dirección, facultará a ésta para la aplicación de las siguientes multas, las cuales no pueden exceder de 30% del valor total neto de la Orden de Compra en su conjunto. <table><tr><th>INCUMPLIMIENTO</th><th>MONTO MULTA</th></tr><tr><td>Por atraso en la entrega del servicio: Esta multa tendrá un tope de aplicación de 10 días. En caso de que se supere los días de atraso, se entenderá que se ha incurrido en un incumplimiento grave.</td><td>10% del valor total neto de la orden de compra por cada 1 día de atraso respecto a la fecha de inicio de los servicios acordadas con el proveedor seleccionado</td></tr><tr><td>En caso de que el oferente adjudicado no entregue el servicio conforme a lo ofertado y no cumpla con los requisitos mínimos técnicos. Se entenderá como incumplimiento grave si el adjudicatario no realiza el servicio en su totalidad.</td><td>5% del valor total de la orden de compra por cada vez</td></tr><tr><td>Emisión factura: Si el proveedor emite la respectiva factura anticipadamente, previo a la entrega del servicio y/o no avise anticipadamente de su emisión a la Contraparte Técnica.</td><td>5% del valor total de la orden de compra por cada vez</td></tr></table> Se notificará por escrito esta decisión a la empresa indicando la causa y la multa a que da origen el incumplimiento. La empresa podrá reclamar de su aplicación a la Dirección del Trabajo dentro de los cinco días hábiles contados desde su notificación. La Dirección resolverá la reclamación presentada, acogiendo los fundamentos dados por la empresa o bien, la rechazará confirmando la multa respectiva, en cualquier caso, esto se hará a través de resolución fundada dictada por			INCUMPLIMIENTO	MONTO MULTA	Por atraso en la entrega del servicio: Esta multa tendrá un tope de aplicación de 10 días. En caso de que se supere los días de atraso, se entenderá que se ha incurrido en un incumplimiento grave.	10% del valor total neto de la orden de compra por cada 1 día de atraso respecto a la fecha de inicio de los servicios acordadas con el proveedor seleccionado	En caso de que el oferente adjudicado no entregue el servicio conforme a lo ofertado y no cumpla con los requisitos mínimos técnicos. Se entenderá como incumplimiento grave si el adjudicatario no realiza el servicio en su totalidad.	5% del valor total de la orden de compra por cada vez	Emisión factura: Si el proveedor emite la respectiva factura anticipadamente, previo a la entrega del servicio y/o no avise anticipadamente de su emisión a la Contraparte Técnica.	5% del valor total de la orden de compra por cada vez		
INCUMPLIMIENTO	MONTO MULTA												
Por atraso en la entrega del servicio: Esta multa tendrá un tope de aplicación de 10 días. En caso de que se supere los días de atraso, se entenderá que se ha incurrido en un incumplimiento grave.	10% del valor total neto de la orden de compra por cada 1 día de atraso respecto a la fecha de inicio de los servicios acordadas con el proveedor seleccionado												
En caso de que el oferente adjudicado no entregue el servicio conforme a lo ofertado y no cumpla con los requisitos mínimos técnicos. Se entenderá como incumplimiento grave si el adjudicatario no realiza el servicio en su totalidad.	5% del valor total de la orden de compra por cada vez												
Emisión factura: Si el proveedor emite la respectiva factura anticipadamente, previo a la entrega del servicio y/o no avise anticipadamente de su emisión a la Contraparte Técnica.	5% del valor total de la orden de compra por cada vez												

	el Director del Servicio, notificada a la empresa y publicada en el Sistema de Información. En contra dicha resolución, procederán los recursos dispuestos en la ley N° 19.880. El monto de la multa será descontado del pago una vez transcurrido el plazo de impugnación de la resolución fundada que ordena la aplicación de las multas.
Formalización	Por tratarse de una adquisición inferior a 1000 UTM, se formalizará sólo con la aceptación de la orden de compra por parte del proveedor.
Forma de Pago	Se realizará un solo pago, contra la entrega y recepción conforme del producto requerido en la oficina Regional en estos Términos de Referencia, acción que lo habilita para emitir la factura correspondiente. La factura debe cumplir con los siguientes requisitos: 1. Factura debe ser emitida con recepción conforme de los bienes o servicios. 2. Orden de Compra en estado “Aceptada” 3. Señalar número de orden de compra en el campo 801 de la factura, y sin información adicional. 4. Glosa descriptiva del pago correspondiente. 5. Forma de pago Crédito. 6. Enviar en un plazo de 72 horas el documento XML de la factura respectiva al correo electrónico dipresrepcion@custodium.com. La ausencia de esta información en la factura configurará motivo de rechazo del documento. La Dirección del Trabajo podrá objetar o reclamar respecto al contenido de la factura, mediante los procedimientos señalados en el artículo 3° de la Ley N° 19.983, dentro de los 8 días corridos siguientes de la recepción del Documento Tributario, entendiéndose que después de ese plazo la factura se tendrá por irrevocablemente aceptada (Es responsabilidad del proveedor validar el estado de aceptación o reclamo de sus documentos). Los pagos se realizarán por parte de la Tesorería General de la República dentro del plazo de 30 días corridos contados desde que la factura sea recepcionada conforme por parte de la Dirección del Trabajo, y se cumplan los requisitos expuestos con anterioridad en la presente cláusula.
Información de referencia	El contacto para realizar consultas y detalles de la operación es el Sra. Francisca Pontigo de la Coordinación de Administración y Finanzas de la Región del Biobío, fono +56 2 3385 2639, correo electrónico fpontigo@dt.gob.cl ó Sra. Marjorie Morales Morales, Asistente Administrativo de la Coordinación de Administración y Finanzas de la región del Biobío, fono +56 2 33848011, correo electrónico mvmorales@dt.gob.cl
Tipo de empresas	Empresas del rubro que cuenten con certificación de organismos competentes.
Criterios de desempate	En caso de haber empate en la oferta económica, por parte de dos o más oferentes, deberá privilegiar los siguientes criterios para resolver el empate, de acuerdo con el siguiente orden: 1. Quien entregue mayor plazo de garantía de los trabajos. 2. Quien oferte un menor plazo de ejecución de los trabajos.
Plazos de aceptación de orden de compra.	El oferente Seleccionado, tendrá un plazo de hasta 2 días hábiles para la aceptación de la Orden de Compra en caso de no aceptar, se entenderá rechazada dentro de las 24 horas siguientes. La Institución podrá

	seleccionar la oferta del siguiente oferente que cumpla con los mínimos técnicos establecidos en las Especificaciones Técnicas. En caso de aceptar la Orden de Compra y no prestar el servicio oportunamente, la Institución pedirá la cancelación de la Orden de Compra a través del portal www.mercadopublico.cl, la cual se entenderá cancelada transcurrida las 24 horas desde la solicitud, para poder liberar el presupuesto. De presentarse esta figura se informará mediante oficio a la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, la situación ocurrida junto con los datos del oferente incumplidor.
Formalización mediante Orden de Compra	El proveedor declara que, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo. Especialmente, el proveedor acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con los presentes Términos de Referencia, asumiendo expresamente los siguientes compromisos: 1. El proveedor se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta. 2. El proveedor se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas. 3. El proveedor se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación que deba presentar para efectos del presente proceso, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de esta. 4. El proveedor se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso. 5. El proveedor manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en los presentes términos de referencia y sus documentos integrantes. 6. El proveedor se obliga y acepta asumir las consecuencias y sanciones previstas en estos términos de referencia, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma. 7. El proveedor reconoce y declara que la oferta presentada, es una propuesta seria, con información fidedigna y, en términos técnicos y

	económicos, ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas. El proveedor se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y, cabalmente cumplidas, por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente contratación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
Plazos de aceptación de orden de compra.	El oferente Seleccionado, tendrá un plazo de hasta 2 días hábiles para la aceptación de la Orden de Compra en caso de no aceptar, se entenderá rechazada dentro de las 24 horas siguientes. La Institución podrá seleccionar la oferta del siguiente oferente que cumpla con los mínimos técnicos establecidos en las Especificaciones Técnicas. En caso de aceptar la Orden de Compra y no prestar el servicio oportunamente, la Institución pedirá la cancelación de la Orden de Compra a través del portal www.mercadopublico.cl, la cual se entenderá cancelada transcurrida las 24 horas desde la solicitud, para poder liberar el presupuesto. De presentarse esta figura se informará mediante oficio a la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, la situación ocurrida junto con los datos del oferente incumplidor. La Institución se reserva el derecho de tomar acciones legales ante tribunales correspondientes.
Pacto de integridad	El proveedor declara que, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo. Especialmente, el proveedor acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a los presentes Términos de Referencia, asumiendo expresamente los siguientes compromisos: 1. El proveedor se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta. 2. El proveedor se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas. 3. El proveedor se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación que deba presentar para efectos del presente proceso, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 4. El proveedor se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso. 5. El proveedor manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en los presentes términos de referencia y sus documentos integrantes.

	6. El proveedor se obliga y acepta asumir las consecuencias y sanciones previstas en estos términos de referencia, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma. 7. El proveedor reconoce y declara que la oferta presentada, es una propuesta seria, con información fidedigna y, en términos técnicos y económicos, ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas. El proveedor se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y, cabalmente cumplidas, por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente contratación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
Requisitos Adicionales	El proveedor DEBE ingresar su oferta técnica con información detallada de los servicios ofertados, si no adjunta la cotización detallada, la oferta no será considerada en proceso de selección de ofertas. Se debe priorizar menor precio para la selección de proveedor a adjudicar, mientras cumpla con los requisitos exigidos.